

1508536-52.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... possui outra condenação, transitada em julgado pelo crime de trafico de entorpecentes autos nº 0006085-27.2015.8.26.0050, (fls. 78), que será aqui considerado como maus antecedentes, o que nos permite aumentar a pena base em 1/6, chegando-se ao patamar de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508536-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508536-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO CORREIA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

DIEGO CORREIA e GABRIELA MANGABEIRA DA SILVA, , qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, bem como no art. 244-B, "caput", da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, porque em 09 de abril de 2022, por volta das 15 h., no Supermercado Carrefour, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 1015, nesta Capital, respectivamente, agindo em concurso e com identidade de propósitos entre si e com a adolescente J.P.da S.F., bem como mediante destreza, subtraíram, para todos, diversas mercadorias, dentre as quais, alimentos (12 peças de carne bovina e 10 pacotes de café) e produtos de higiene pessoal (sabonetes, desodorantes e toalhas umedecidas), pertencentes ao estabelecimento comercial.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de data e local, DIEGO CORREIA e GABRIELA MANGABEIRA DA SILVA facilitaram a corrupção da referida adolescente, com ela praticando o furto acima mencionado.

Recebida a denúncia, os acusados foram citados, notificados e apresentaram resposta escrita à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, não sendo o caso de suspensão condicional do processo, ou de acordo de não persecução penal, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos a representante legal da empresa vítima, e dois policiais.

Diante dos depoimentos colhidos, o Ministério Público aditou a denúncia para

adequar a conduta dos réus para que respondessem ao delito de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 09 de abril de 2022, em horário anterior às 15h, os acusados receberam coisas que sabiam ser produto de crime anterior, consistentes em diversas mercadorias, dentre as quais, alimentos (12 peças de carne bovina e 10 pacotes de café) e produtos de higiene pessoal (sabonetes, desodorantes e toalhas umedecidas), pertencentes à empresa Carrefour, subtraídos de loja da Capital de São Paulo.

Na mesma ocasião estando presentes os requisitos legais ofertou a ré Gabriela a suspensão condicional do processo, que foi aceita e devidamente homologada, consoante termo próprio de audiência juntado a fls. 168/169.

O aditamento da denúncia foi acolhido e o réu foi citado da nova imputação e ao ser interrogado em juízo permaneceu em silêncio.

Encerrada a instrução criminal, em manifestação escrita o Ministério Público buscou a condenação do acusado nos termos do aditamento da denúncia.

A defesa por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu por insuficiência probatório, e em caso de eventual condenação, a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação de pena em regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação pena deve ser jugada procedente, isso porque, há provas suficientes de que o réu recebeu as mercadorias apreendidas, sabedor que se tratava de objeto produto de crime anterior.

Assim veja, não há dúvidas de que as mercadorias encontradas no porta malas do réu sejam produto de crime anterior.

De fato, os dois policiais ouvidos em juízo, foram uníssonos em relatar que estavam em patrulhamento de rotina e foram acionados por populares que apontaram o veículo em que o réu foi encontrado e afirmaram e que eles estavam praticando "roubo".

Em razão disso, fizeram o retorno e após breve acompanhamento conseguiram abordar o Fiat Mobi, no qual estavam Diego, e outras duas mulheres, sendo uma delas adolescente.

De imediato, o réu desceu do veículo e disse "perdi, perdi". O veículo foi então revistado e dentro do porta-malas foram encontradas diversas mercadorias com etiqueta e Código de barras com a marca do supermercado "Carrefour".

Diante disso, se dirigiram a um dos supermercados da empresa, mais próximo e lá foi possível localizar a loja de onde os bens teriam sido subtraídos.

Segundo os policiais os bens foram reconhecidos por uma funcionária do local e devidamente a elas entregues.

A representante legal do supermercado Carrefour, ao ser ouvida em juízo, apesar de não confirmar sua versão prestada em sede policial, ao contrário do alegado pela Defesa, disse que de fato, no dia do ocorrido os policiais foram até a loja em que trabalha e informaram que os réus haviam subtraído os produtos do referido supermercado, mas que a dita subtração não foi confirmada pelo sistema de monitoramento do local que não chegou a filmar pessoas subtraindo mercadorias. No entanto, confirmou que todas as mercadorias eram de propriedade da empresa Carrefour e estavam com as etiquetas e foram devidamente restituídas.

O réu por sua vez, nas oportunidades em que foi ouvido, preferiu manter-se em silêncio.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas não há dúvidas de que as mercadorias encontradas no porta-malas do veículo em que o réu estava eram produto de crime anterior e ainda de que o réu tinha ciência da origem espúria do bem.

Não se pode olvidar, como pacificado na doutrina e da jurisprudência que, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410).

Trazendo à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf. TACrimSP, 11ª Câmara,

Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de interpretação da prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (RT, 709/330, 711/336, 739/626 e 746/629). Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou o mesmo princípio de prova para a receptação dolosa.

Veja-se que o réu não apresentou nenhuma versão sobre o motivo pelo qual tais mercadorias estavam em seu poder e nem mesmo a nota fiscal de eventual compra, prova esta que lhe competia, nos termos do que dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: "A comprovação de alibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156, do CPP, de sorte que esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (Ap. Crim. 2009.004387-0-SC, 2ª C., rel. Salete Silva Sommariva, 22.04.2010, v.U).

Diante de todo o exposto, verifica-se a existência de fortes indícios da prévia ciência do réu de que as mercadorias eram produto de crime anterior, como exige o tipo penal da receptação dolosa.

O art. 239 do C.P.P. define o que vem a ser indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova. No caso em tela, a certeza da circunstância indiciária confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável ao acusado, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe.

O réu é reincidente, já que foi condenado definitivamente por crime de roubo que tramitou perante a 9ª Vara Criminal, autos nº 1505222-69.2020.8.26.0228, o que será devidamente analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Se não bastasse isso, possui outra condenação, transitada em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes autos nº 0006085-27.2015.8.26.0050, (fls. 78), que será aqui considerado como Maus Antecedentes, o que nos permite aumentar a pena base em 1/6, chegando-se ao patamar de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, já que não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, a que se considerar a reincidência atestada nos autos e assim a pena base deve ser aumentada em mais 1/6, chegando-se ao patamar de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixa-se o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, posto que reincidente e com Maus Antecedentes também apontados nos autos.

Veja-se que no caso em tela o réu já foi condenado definitivamente por outros dois crimes e ao ser solto e estando cumprido sua pena em liberdade condicional, novamente foi preso e condenado pelo delito em questão, o que demonstra que não está apto a se inserir em liberdade e que neste momento, o cárcere é o que lhe convém.

Neste sentido: Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

"Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais

desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" (STJ, AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

Ademais, levando-se em conta a reincidência, e o total de pena aplicada, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, do Código Penal. Sendo também inviável a aplicação do sursis, consoante disposto no art. 77, I, também do CP.

Por fim, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP), destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos exatos termos do que dispõe o art. 312, do Código de Processo Penal.

Diante disso, em cumprimento ao art. 316, do CPP, já com a nova redação, dou por revisada de ofício a decisão que determinou sua prisão preventiva, que deve ser mantida pelos fundamentos acima expostos.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas judiciais, que decorre de expressa previsão legal.

Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Assim sendo, poderá o condenado, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA